

■ 지적사항 요약

2

공사·용역·물품 계약 이행 분야 (13건) No. 10~22

(13)

사무용 비품 렌탈 수의계약 추진 부적정

주의 - ㉠

【현황 및 근거】

- ◆사무소는 사무소 이전 추진(안)을 수립('25.00.00.)*하고 사무용 비품 렌탈 계약(계약일 '25.00.00.)을 1인 견적에 의한 사회적기업과 수의계약**으로 체결함

* 기존 ◆사무소(㉠㉡시 일대)는 ㉠㉢지사로 임차계약 승계하고 ㉠㉢시 일대로 이전 추진

** 국가계약법에 따라 추정가격 5천만원 이하 사회적기업은 1인 견적에 의한 수의계약으로 체결 가능

- 국가계약법에 따르면 계약서를 작성하는 경우에는 계약상대자가 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다고 되어 있음

【문제점】

- ① (렌탈품목 사전 설치) 계약체결 전인 '25.00.00.에 렌탈 항목 중 사무용책상 및 의자가 이전된 ◆사무소에 설치되었음

* 요청사유 : 사무소 이전계획 수립 이후 3급 이하 정기전보 인사일에 맞춰 이전 완료를 위해 전용회선과 PC설치 등 가구 선행배치가 필요했으며, 설 연휴기간 등이 겹쳐 회선 및 랜선공사, PC설치 일정을 맞추려 불가피하게 사전 요청

- ② (사전 과업이행 요구) 수의계약 체결 전에 해당업체는 수의시담(특정업체와 가격협상) 업체일 뿐 계약상대자는 아니므로 미리 과업의 이행을 요청하여 결정되지 않은 계약사항을 이행하도록 한 점은 불공정하며 적법하지 않은 행위임

【조치할 사항】

- ▶ 계약 전 결정되지 않은 계약사항을 이행조치 한 담당자에게 주의 조치 (주의)